

1501589-66.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... drogas apreendida. O réu confessou o tráfico e disse que era o segundo dia dele na atividade, para sustentar a mulher e filho. O local de abordagem é conhecido como ponto de tráfico. O réu precisou ser contido no momento da abordagem, porque tentou fugir. O réu não era conhecido no meio do tráfico na ocasião".

Regis Amilton da Silva, também Policial de atendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501589-66.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501589-66.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2228360/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade, 19778293/2021 - Delegacia de

Polícia de Piedade, 725/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2228360 -

DEL.POL.PIEDADE, 725/21/509 - DEL.POL.PIEDADE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Moraes da Conceição

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

Vistos.

Recebo os autos, em data de 15/9/2022, em razão da vinculação ditada pelo encerramento da instrução e passo a prolatar a sentença.

A agente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO com atribuições legais nesta Comarca ofereceu denúncia contra RICHARD MORAES DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta da denúncia de fls. 73-75 que "no dia 22 de agosto de 2021, por volta de 17h30, na Rodovia Padre Guilherme Howel, Bairro Miguel Russo, neste município e comarca de Piedade, RICHARD MORAES DA CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 14, trazia

consigo, para fins de tráfico, 15 (quinze) porções contendo 44,4g de Tetrahydrocannabinol, 29 (vinte e nove) porções contendo 36g de cocaína e 13 (treze) pedras contendo 11,2g de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica (laudo de constatação preliminar de fls. 10/11), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 21,50 em espécie (auto de exibição e apreensão de fls. 8/9)".

O réu, devidamente notificado, apresentou defesa prévia (fls.157-164).

Presentes os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 26/9/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento (fl.169).

No decorrer da instrução processual, foram inquiridas duas testemunhas de acusação. Ao final, como último ato instrutório, o acusado foi interrogado.

Em seguida as partes apresentaram as alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo comprovada a materialidade delitiva, a autoria, bem como a responsabilidade criminal do réu, postula pela sua condenação nos termos da denúncia, apontando ser o caso da incidência da minorante do tráfico privilegiado, com redução em percentual menor que o máximo em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

A defesa técnica, por sua vez, requereu a absolvição do réu por ausência de provas e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a fundamentar e a decidir.

Os autos estão em ordem; não há nulidades ou preliminares a ser consideradas, eis que se encontram presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo a análise meritória.

De início, saliento que a condenação demanda a comprovação, de maneira indubitosa, da materialidade e da autoria do fato ocorrido, previsto abstratamente na norma penal como crime.

Somente com a perfeita subsunção do fato à norma é que se pode caracterizar o evento como nocivo aos interesses da sociedade (ofensividade), de modo ensejar a aplicação da reprimenda estabelecida em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, é sabido que após a instrução processual, cabe ao Juiz a livre apreciação das provas, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado consagrado no Artigo 157, do Código de Processo Penal, segundo o qual "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova".

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.1), Boletim de Ocorrência (fls.2-4), Auto de Exibição e Apreensão (fls.8-9), laudos (fls.10-11 e 127-131), tudo aliado à prova oral colhida.

Quanto à autoria, após análise detida dos autos, procedendo a livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, somadas aos indícios colhidos na fase inquisitorial, entendo que o conjunto probatório é harmônico e coerente e comporta decreto condenatório.

A investigação dos fatos teve início com a abordagem do réu portando as drogas.

Segundo consta do histórico do Boletim de Ocorrências (fls.2-4):

Por tais razões o réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em juízo a prova coletada se soma aos elementos de informação, reforçando a certeza de que o réu exercia traficância.

Os Policiais responsáveis pela abordagem do acusado reafirmaram a versão inicial dos fatos, apontando para a ocorrência do delito praticado por Richard.

O Policial Militar Marcos Roberto Nascimento de Freitas relatou em juízo que "no dia dos fatos estava retornando de uma ocorrência com o companheiro de trabalho e no bairro em que passavam, que era caminho, onde o indivíduo viu a viatura e saiu correndo, próximo a um rio. Próximo ao local ele caiu em um barranco e abordaram o réu que tinha em uma pochete a quantidade de drogas apreendida. O réu confessou o tráfico e disse que era o segundo dia dele na atividade, para sustentar a mulher e filho. O local de abordagem é conhecido como ponto de tráfico. O réu precisou ser contido no momento da abordagem, porque tentou fugir. O réu não era conhecido no meio do tráfico na ocasião".

Regis Amilton da Silva, também Policial de atendimento da ocorrência, relatou em

audiência que “tinham atendido uma ocorrência nas proximidades e no retorno observaram o réu empreender fuga na mata ao avistar a viatura. Foram atrás, ele correu bastante e na abordagem ele resistiu. Na pochete preta que o réu carregava ele trazia maconha, cocaína e crack. O local de abordagem é conhecido como ponto de tráfico. Sempre abordam no local”.

O réu RICHARD MORAES DA CONCEIÇÃO, interrogado, confessou os fatos. Disse que “estava trabalhando registrado e uma semana antes, perdeu o serviço e a situação apertou em casa, então resolveu entrar no tráfico. Ficou dois dias, no segundo dia foi preso. Depois entrou em novo trabalho e saiu desse meio. Nunca mais praticou os fatos. Não usa drogas atualmente”.

A palavra dos policiais foi coesa e firme ao apontar que o réu cometia o crime no momento da abordagem.

Ademais, o próprio réu confessou a prática da traficância, alegando fato que não o exime de responsabilidade – dificuldade financeira e desemprego.

Quanto à adequação típica, correta a formulada pelo Ministério Público.

Estabelece o caput do artigo 33 da Lei de Tóxicos que:

Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

No caso em análise o réu efetivamente trazia consigo e transportava as drogas descritas na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Por fim, registro que não estão presentes causas de exclusão da licitude ou culpabilidade.

A condenação é medida que se impõe.

Sendo procedente a pretensão punitiva, passo a dosar a pena.

Passo, agora, à fixação da pena, em conformidade com o critério trifásico, preconizado por Nélson Hungria e previsto no artigo 68 do Código Penal, e em observância ao princípio Constitucional Fundamental da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

1ª FASE (fixação da pena-base):

Atendendo às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a seguir, passo à fixação da pena-base, partindo da pena mínima de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa (art. 33 da lei 11.343/2006):

A culpabilidade, segundo preleciona o doutrinador Delmanto, “é o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu”. No caso sub examine, seguindo este raciocínio, afere-se que o grau de culpabilidade da conduta do réu é normal.

Consoante certidão de fl. 35, o réu não ostenta maus antecedentes.

A personalidade e conduta social são neutras na dosimetria, inexistindo elementos que permitam.

O motivo do crime alude à razão que levou o agente a infringir a lei penal. No caso em exame nada foi apurado quanto à motivação do acusado.

No que tange às circunstâncias do crime, não fogem ao ordinário. A quantidade de drogas apreendida não se revela exacerbada e o valor em dinheiro apreendido revela baixa atividade ilícita até o momento.

As consequências do crime, embora graves, é comum, sem maiores implicações, notadamente ao considerar que a droga foi apreendida.

Dada a natureza do delito, não há exame de comportamento da vítima.

Ponderadas as circunstâncias judiciais gerais (art. 59, CP), ante a inexistência de desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE (pena provisória):

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão a qual não interfere na dosimetria em razão de a

pena já estar fixada em seu mínimo legal (Súm. 231, STJ).

Portanto, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª FASE (pena definitiva):

Presente na terceira última fase da dosimetria a minorante decorrente da forma conhecida como privilegiada do tipo penal em que o réu está incurso.

Reza o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso em mesa o réu é primário, não possui outros registros policiais e não há provas contundentes de que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Reitero que a quantidade de drogas apreendida não é exacerbada, limitando-se a poucas gramas, não justificando a redução da pena em quantum menor que o máximo. Logo, de incidir o fator de redução em seu grau máximo (2/3), resultando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

À luz do art. 43 da Lei 11.343/06, considerando a ausência de elementos para aferir a capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à data do fato.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

O art. 2º. §1º, da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) prevê que, para os delitos elencados em seu rol, ainda que o quantum da pena aplicada ao fato e os requisitos objetivos e subjetivos autorizem a fixação de regime inicial diverso do fechado, deveria este ser o imposto.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do citado dispositivo, em virtude de ferir a garantia constitucional da individualização da pena.

Destarte, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser estipulado à luz do art. 33 do CP.

No mais, não há tempo de prisão cautelar para computo e fixação do regime.

Nessa situação, levando em estima a quantidade de pena estipulada, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o que faço com fundamento no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

No caso em apreço, a pena imposta ao réu é inferior a quatro anos de reclusão. O crime pelo qual ela restou condenado, nesta decisão, não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e ele não registra condenação por fato anterior ao descrito nestes autos.

Ademais, o réu ostenta condições pessoais favoráveis.

Assim, sensível aos efeitos maléficos da segregação, e tendo em vista a eficácia das penas e das medidas alternativas, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade impostas para o réu por duas penas restritivas de direitos, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 44, do Código Penal, na forma adiante explicitada:

PRIMEIRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (artigo 43, inciso IV, do Código Penal)

Deverá o réu prestar serviços à comunidade, pelo tempo correspondente da pena, desempenhando, gratuitamente, tarefas para as quais revelar aptidão, em local a ser indicado em audiência admonitória, por (parágrafo 4º, artigo 46, Código Penal), cumprindo jornada de trabalho de oito horas semanais.

SEGUNDA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (artigo 43, inciso I Código Penal)

Prestação pecuniária equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, divididos em até 10 (dez) parcelas mensais, em instituição indicada no curso da execução.

Registre-se que as penas restritivas de direito aplicadas em substituição às penas aflictivas não têm o condão de substituir a pena de multa, que permanece fixada nos valores já anotados, mesmo porque é autônoma.

Diante da substituição operada, prejudicado o sursis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Determino a perda de eventuais objetos apreendidos, com exceção dos restituídos a terceiros de boa-fé.

Também determino a destruição das drogas, caso ainda não tenha sido determinada tal providência.

Não há elementos que indiquem a necessidade de prisão cautelar, pelo que o réu poderá recorrer em liberdade.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, pois relacionado à prática do crime.

Promova-se a destruição da pochete, objeto empregado no crime mas sem valor econômico que justifique sua venda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar RICHARD MORAES DA CONCEIÇÃO à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente e regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo correspondente da pena, desempenhando, gratuitamente, tarefas para as quais revelar o réu aptidão, em local a ser indicado em audiência admonitória, por (parágrafo 4º, artigo 46, Código Penal), cumprindo jornada de trabalho de oito horas semanais e por prestação pecuniária equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, divididos em até 10 (dez) parcelas mensais, em instituição indicada no curso da execução. Condene o réu, ainda, no pagamento de multa e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa relativo ao preceito secundário do tipo penal, fixando o valor mínimo do dia-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, incidindo a causa de diminuição do art. 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/2006.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal. Concedo ao apenado a gratuidade, eis que atendido pela defensoria e relatou não ter condições econômicas favoráveis.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. 3) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Expeça-se certidão de honorários à D. Defensora dativa.

Publique-se. Registrem-se. Intimados os presentes nesta audiência.

Oportunamente, arquivem-se.

De Pilar do Sul para Piedade, 15 de setembro de 2022.

(assinado digitalmente)

Daiane Valiati Ballottin Ronsani

Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA